

1527774-28.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324338/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 15442179 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4859/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2324338 - 98º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527774-28.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527774-28.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324338/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 15442179 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4859/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2324338 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS QUERINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

NICOLAS QUERINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j" do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 8 horas, na Rua Djalma Correia, altura do nº 14, Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso, previamente ajustado e com identidade de desígnios com o adolescente G..G.P., trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, 100,3 g (cem gramas e três decigramas)

de substância entorpecente Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha, dividida e acondicionada em 70 (setenta) porções; 7,7g (sete gramas e sete decigramas) de cocaína, dividida e acondicionada em 12 (doze) porções; e 8,7 (oito gramas e sete decigramas), da mesma substância, sob a forma de pedras de "crack", dividida e acondicionada em 60 (sessenta) porções; 171ml (cento e setenta e um mililitros) de Cloreto de metileno, conhecido como lança perfume, divididos e acondicionados em 19 (dezenove) frascos; e 3 comprimidos de ecstasy, conforme descrito no auto de exibição de fl. 09, bem como no laudo de constatação as fls. 35/40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 86/87).

O réu foi preso em flagrante (fl. 01), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 60/66).

A denúncia foi recebida às fls. 90/91.

O réu foi citado à fl. 105 e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação e, subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da causa de aumento de pena mencionada na denúncia, fixando-se regime inicial mais brando que o fechado e a concessão do direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 9, do laudo de constatação de fls. 35/40, do exame químico-toxicológico de fls. 107/110 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado.

O réu Nicolas Querino negou a prática do crime. Alegou, em suma, que estava fumando maconha com seu amigo Gabriel. Correram quando viram a viatura, mas foram alcançados. Os policiais também abordaram outros dois rapazes mas foram liberados. Policiais apareceram com um pacote dizendo que era deles e que havia drogas. Não viu o que tinha dentro da referida pochete. Não sabe se os dois rapazes tinham drogas. Não conhecia os policiais, mas acha que assim agiram porque tem passagem. Gabriel negou que o amigo tenha gritado "polícia" ao ver a viatura (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório, conforme se vê. O policial militar Noberto Nunes da Silva Junior afirmou, em suma, que estavam em patrulhamento, quando viram uma pessoa sentada, perto de um ponto de tráfico, ou qual gritou "polícia" ao ver a viatura. Ele e o réu correram. O acusado jogou uma sacola num telhado. Constataram que fora um adolescente quem gritou "policiais". Na sacola dispensada encontraram crack, maconha e ecstasy. Eles disseram ter corrido porque se assustaram e negaram a propriedade da droga. Não conhecia nem o réu e nem o adolescente (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Jorge de Moraes Argilio, também policial militar, afirmou que os fatos ocorreram em local próximo a uma escola, e a um ponto de tráfico. Quando passaram, ouviu um rapaz gritar "policiais". Ele e mais um indivíduo correram. Um deles jogou uma sacola, o qual acha ser o réu. Abordados, nada encontraram em seu poder. Na sacola dispensada, encontraram não se lembra se o outro era adolescente, mas era mais "moleque". Encontraram maconha, cocaína e lança perfume. Não se lembra se encontraram ecstasy. O réu nada falou sobre a droga. Ao conhecia o acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. E não há, nos

autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, os quais foram harmônicos entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade de suas declarações. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não relatou situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Destarte, os depoimentos colhidos e a quantidade de droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação do réu de que sua conduta se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" 100,3g (cem gramas e três decigramas) de Tetrahidrocannabinol (THC), 7,7g (sete gramas e sete decigramas) de cocaína, 8,7 (oito gramas e sete decigramas), da mesma substância, sob a forma de pedras de "crack", 171ml (cento e setenta e um mililitros) de Cloreto de metileno, conhecido como lança perfume, e 3 comprimidos de ecstasy.

Comprovada, ademais, pela prova oral, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, pois o delito foi praticado em companhia de adolescente (fls.03 e 11).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, eis que o réu é reincidente (proc. 1501584-28.2020.8.26.0228, 18ª Vara Criminal, cf. certidão de fls. 46/48). Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não é caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim compensando as duas, fica mantida a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, devidamente configurada a causa de aumento de pena relativa ao inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06, conforme prova oral produzida em juízo, elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Todavia, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico.

Em face da reincidência do acusado e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena seria o fechado (art. 33, §§2º e 3º do CP). Todavia, considerando o tempo e que se encontra preso provisoriamente, fixo, regime inicial semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente específico.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu NICOLAS QUERINO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Pelas circunstâncias do caso concreto, considerando-se a quantidade e diversidade da droga apreendida, além da reincidência específica do réu, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA